

臺灣臺北地方法院刑事判決

115年度訴字第92號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 尤柏翔

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第36213號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

尤柏翔犯如附表二各編號主文欄所示之罪，各處如附表二各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。
扣案如附表一編號1至11所示之物均沒收。

事實及理由

- 一、本案被告尤柏翔所犯之罪，其法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，由本院合議庭裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本件證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
- 二、本件犯罪事實及證據，除事實部分第16行以下更正為「提領如附表二所示金融帳戶內之金額後，旋即於114年10月4日15時40分許，在臺北市○○區○○路00號臺北○○郵局前，為警查獲，並當場扣得如附表一所示提款卡9張、現金新臺幣（下同）25萬元、交易明細表4張、手機1支等物品，未及將附表二所示款項上繳本案詐欺集團，致未生掩飾、隱匿詐

欺所得來源、去向之結果而洗錢不遂。」；證據部分增列
「被告尤柏翔於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均
引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

三、論罪科刑

(一)新舊法比較

被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第44條、第47條於民國
115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效施行，其中第
44條增訂第1項第3款「教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲
或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪。」之加重要件，
而本件被告所犯加重詐欺取財罪，尚無證據證明有未滿18
歲、滿80歲或非本國籍人士涉入，自無新舊法比較問題。至
於修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺
犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳
交其犯罪所得者，減輕其刑」；修正後第47條第1項則規
定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察
官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解
或和解之全部金額者，得減輕其刑」，又被告於偵查及本院
審理中均坦認犯行，且已繳回犯罪所得（詳下述），惟未與
被害人等達成調解或和解，僅合於修正前詐欺犯罪危害防制
條例第47條前段之減刑規定，自以修正前之規定較有利於被
告。是經綜合比較新舊法之結果，以整體適用修正前之詐欺
犯罪危害防制條例規定對被告較為有利，爰依刑法第2條第1
項前段規定，一體適用修正前詐欺犯罪危害防制條例之規
定。

(二)按行為人參與犯罪組織繼續中所犯數次加重詐欺之行為，二
者有所重合，然因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會
法益，應僅就該案中與參與犯罪組織罪較為密切之首次加重
詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，
而其後之加重詐欺犯行，僅需單獨論罪科刑即可，無需再另
論參與犯罪組織罪，以避免重複評價。而行為人如於同時期
參與同一詐欺集團之數次加重詐欺行為，卻因部分犯行發覺

01 在後或偵查階段之先後不同，而分別起訴由不同之法官審理
02 時，為裨益法院審理範圍之明確性，以維護審判之安定性，
03 並兼顧評價之適切性與被告之訴訟防禦權，應以數案中最先
04 繫屬之案件為準，以該案中之「首次」加重詐欺犯行與參與
05 犯罪組織罪論以想像競合，該首次犯行縱非事實上之首次犯
06 行，然參與犯罪組織之繼續行為，既為該案中之首次犯行所
07 包攝，即可認對其參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不
08 再重複於他次犯行論罪科刑，免於過度評價及悖於一事不再
09 理原則。至於他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，
10 仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保
11 護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第485
12 2號判決意旨參照）。經查，被告所參與之詐欺集團，成員
13 有被告、「哈利·波特」、「花田一路」、「順水順風」、
14 「炎方」、「(hei符號)黑(翅膀符號)」、「穆克什·
15 安巴尼」、「胡師傅」、「八二1」、「H」等人，可見係由
16 三名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，目的在於收取
17 人頭帳戶後，進而向被害人詐取金錢，其分工細密、計畫周
18 詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，堪認本案詐欺集團係
19 三人以上，以實施詐欺犯罪為目的，具有持續性、牟利性之
20 有結構性組織。而本案係被告加入詐欺集團後，所為詐欺犯
21 行中「最先繫屬於法院之案件」，有法院前案紀錄表可佐
22 （見本院卷第51頁），揆諸前揭說明，應認被告本案所為詐
23 欺告訴人陳明禮部分犯行，屬「最先繫屬於法院之案件」之
24 「首次」加重詐欺犯行，自應一併論以組織犯罪防制條例第
25 3條第1項後段之參與犯罪組織罪。

26 (三)核被告就告訴人陳明禮所為部分，係犯組織犯罪防制條例第
27 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、修正前詐欺犯罪危害防制
28 條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關或公務
29 員名義而犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後
30 段之洗錢未遂罪、洗錢防制法第21條第1項第1、5款冒用政
31 府機關或公務員名義而以詐術收集他人金融帳戶罪。公訴意

旨雖認被告此部分係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，惟被告自承其知悉本案詐欺集團係以假冒政府機關名義之方式實行詐欺等語（見本院卷第26頁），顯係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並同時犯同條項第1款之情形，而應以修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定論處，此部分公訴意旨容有未洽，惟因二者基本社會事實同一，且經本院當庭告知被告變更後之罪名（見本院卷第26、30、34頁），被告就變更後之罪名亦為認罪之表示，給予被告辯明之機會，已保障被告訴訟上防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。至公訴意旨認被告此部分構成洗錢既遂罪，惟被告提領如附件附表二所示款項共計10萬元後，旋即為警查獲，上開款項亦均遭扣案乙情，業據被告供承在卷（見偵卷第21頁），並有臺北市政府警察局中山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表附卷可佐（見偵卷第27至35頁），是此部分詐欺犯罪所得，尚未生製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果，被告應僅成立一般洗錢未遂罪，公訴意旨認被告此部分犯行，構成一般洗錢既遂罪，尚有未洽，然此僅行為態樣有既未遂之別，無庸變更起訴法條，附此說明。

(四)核被告就告訴人曾石燕所為部分，係犯修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用政府機關或公務員名義而犯詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第1、5款冒用政府機關或公務員名義而以詐術收集他人金融帳戶罪。本件公訴意旨雖未論及修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之三人以上共同冒用政府機關或公務員名義而犯詐欺取財罪，惟此部分與被告經起訴部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，且經本院當庭告知被告上開罪名（見本院卷第26、30、34頁），已無礙被告防禦權之行使，應併予審理。

(五)被告與「哈利·波特」、「花田一路」、「順水順風」、「炎方」、「(hei符號)黑(翅膀符號)」、「穆克什·

01 安巴尼」、「胡師傅」、「八二1」、「H」間，就本案犯行
02 均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。

03 (六)被告所為均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應
04 依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同冒用政府機關或
05 公務員名義而犯詐欺取財罪處斷。

06 (七)被告所為致告訴人陳明禮、曾石燕受害，其犯意各別，行為
07 互殊，應予分論併罰。

08 (八)刑之減輕事由

09 1.按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
10 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，修正前詐欺犯罪危
11 害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及本院審理時
12 均自白犯罪，又被告就告訴人陳明禮所為部分，其所領取如
13 附件附表二所示款項共計10萬元，業經警方查扣，已如前
14 述，此部分款項既經扣押在案，應寬認被告已繳交犯罪所
15 得；被告就告訴人曾石燕所為部分，被告於本院訊問時供
16 稱：我領取提款卡一事並無犯罪所得等語（見本院卷第27
17 頁），亦無證據證明被告有取得任何犯罪所得，自無庸繳交
18 犯罪所得，均應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段
19 規定減輕其刑。

20 2.又被告於偵查及本院審理時，就其所犯洗錢未遂罪、冒用政
21 府機關或公務員名義而以詐術收集他人金融帳戶罪及參與犯
22 罪組織罪部分均自白犯罪，且已繳回犯罪所得或無犯罪所得
23 可供繳交，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢
24 防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟其所犯洗錢未遂
25 罪、冒用政府機關或公務員名義而以詐術收集他人金融帳戶
26 罪及參與犯罪組織罪，均屬想像競合犯中之輕罪，而從一重
27 之三人以上共同冒用政府機關或公務員名義而犯詐欺取財罪
28 處斷，雖不適用上述減刑規定，仍應由本院於量刑時，一併
29 審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因
30 子。

31 (九)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不

窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告不思依循正途獲取財物，竟貪圖不法錢財，率爾加入本案詐欺集團，以如附件所示方式從事詐欺、洗錢、收集金融帳戶行為，不僅侵害他人財產法益，且造成檢警查緝困難，破壞社會治安，所為實屬不該。考量被告犯後坦承犯行，未與告訴人陳明禮、曾石燕達成調解之犯後態度，及其合於洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定減刑事由。另酌以被告於本案詐欺集團擔任之角色、本案參與情形、告訴人陳明禮、曾石燕所受損失；兼衡被告本案犯罪之動機、目的、手段、素行，以及被告於本院審理時自述之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第37頁）等一切情狀，分別量處如附表二主文欄所示之刑。另參以被告所犯各罪，時間密接，犯罪手段與態樣相同，同為侵害財產法益，所擔任之角色均類同，並參諸刑法第51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，以及參與情節等情況，定其應執行之刑如主文所示。

四、沒收部分

(一)犯罪所用之物

按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。扣案如附表一編號11所示之手機1支，為被告從事本案詐欺取財犯行所用，此經被告供述明確（見本院卷第27頁），屬供本案犯罪所用之物，應依上開規定宣告沒收。

(二)犯罪所得

- 1.按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項前段定有明文。扣案如附表編號10所示款項，其中10萬元係被告所提領如附件附表二所示款項，為被告之犯罪所

得；扣案如附表一編號1、2、4、6、8所示金融卡，為被告犯加重詐欺取財罪所取得之財物，亦為被告之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。

2.次按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項定有明文。被告於警詢及本院訊問時均供稱：扣案現金25萬元均係我領取之贓款，扣案金融卡均是受害者的等語（見偵卷第21頁、本院卷第27頁），可知扣案如附表編號10所示現金25萬元，除其中10萬元係被告所提領如附件附表二所示款項，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，已如前述外，剩餘15萬元及附表一編號3、5、7、9所示金融卡，均屬被告取自其他違法行為之所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定宣告沒收。

3.至扣案如附表編號12所示交易明細表4張，價值甚微，沒收亦無法有效預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官吳子新提起公訴，檢察官涂永欽到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 2 月 11 日
刑事第二庭 法 官 許家菱

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 陳韶穎

中 華 民 國 115 年 2 月 11 日

附錄論罪科刑法條：

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條

犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：

一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。

二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。

犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第21條

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。

前項之未遂犯罰之。

附表一：

編號	扣案物品
1	曾石燕所有中華郵政帳號00000000000000號金融卡1張
2	陳明禮之配偶陳傳榮香所有中華郵政帳號000000000000000號金融卡1張
3	新光銀行帳號000000000000000號金融卡1張
4	曾石燕所有第一銀行帳號000000000000號金融卡1張
5	新竹國際商業銀行帳號000000000000000號金融卡1張
6	曾石燕所有上海銀行帳號000000000000000號金融卡1張
7	國泰世華銀行帳號00000000000000號(卡號0000000000000000)

01

	00)金融卡1張
8	曾石燕所有國泰世華銀行帳號000000000000號金融卡1張
9	國泰世華銀行帳號0000000000000000號金融卡1張
10	新臺幣25萬元
11	APPLE廠牌手機1支（型號：iPhone14 Pro Max，IMEI：0000000000000000、0000000000000000）
12	交易明細表4張

02

附表二：

03

編號	犯罪事實	主文
1	告訴人陳明禮部分	尤柏翔犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以上共同冒用政府機關或公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
2	告訴人曾石燕部分	尤柏翔犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以上共同冒用政府機關或公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。

04

附件：

05

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

06

114年度偵字第36213號

07

被 告 尤柏翔

08

0000000000000000

09

0000000000000000

10

0000000000000000

11

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

12

犯罪事實

13

一、尤柏翔基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年9月間某時

14

起，加入真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram(俗稱及下

稱飛機)「億載進城」群組中暱稱「哈利·波特」、「花田一路」、「順水順風」、「炎方」、「(hei符號)黑(翅膀符號)」、「穆克什·安巴尼」、「胡師傅」、「八二1」、「H」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任提款車手，負責提領被害人遭詐欺之款項，並約定取得每日新臺幣(下同)2000元至3000元不等之酬勞，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關名義犯詐欺取財、冒用政府機關名義及以詐術無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員先以如附表一所示時間、方式收集如附表一所示金融帳戶之提款卡後以丟包方式交付尤柏翔，再依上游「哈利·波特」指示，於附表二所示提領時間、地點，提領如附表二所示金融帳戶內之金額後輾轉交付本案詐欺集團不詳成員，以此製造金流斷點，以隱匿該等犯罪款項，並妨礙、危害國家對於該等犯罪所得款項之調查、發現。嗣尤柏翔於114年10月4日15時40分許，在臺北市○○區○○○路00號臺北○○郵局前，因形跡可疑為警盤查，尤柏翔當場承認其為提領車手，警方遂以現行犯逮捕，並當場扣得如附表一所示提款卡共9張、現金新臺幣(下同)25萬元、交易明細表4張、手機1支等物品。

二、案經曾石燕、陳明禮訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告尤柏翔於警詢、偵訊及羈押審理庭之自白	坦承全部犯罪事實。
2	告訴人曾石燕警詢之指訴	告訴人曾石燕於附表一所示時間、方式遭本案詐欺集團

		騙取如附表一所示金融帳戶提款卡之事實。
3	告訴人陳明禮於警詢之指訴	告訴人陳明禮於附表一所示時間、方式遭本案詐欺集團騙取如附表一所示金融帳戶提款卡後，於附表二所示時間、地點遭被告提領如附表二所示金額之事實。
4	臺北市政府警察局中山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場查獲照片、與本案詐欺集團上游之對話紀錄翻拍照片各1份	被告依上游「哈利·波特」於飛機群組「億載進城」內指示提領詐欺被害人款項，並於上開時、地為警查獲，當場扣得前開物品之事實。
	告訴人曾石燕之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新埔分局褒忠派出所受理各類案件紀錄表及受(處)理案件證明單、偽造之「臺北地方法院地檢署公證處」公文書影本、如附表一所示金融帳戶存簿影本、與本案詐欺集團對話紀錄翻拍照片各1份	告訴人曾石燕於附表一編號1、4、6、8所示時間、方式遭本案詐欺集團以假冒政府機關名義之方式收集如附表一編號1、4、6、8所示金融帳戶之提款卡之事實。
	告訴人陳明禮之臺北市政府警察局松山分局東社派出所受(處)理案件證明單、偽造之「臺北地檢署公正科收據」公文書影	告訴人陳明禮於附表一編號2所示時間、方式遭本案詐欺集團以假冒政府機關名義之方式收集如附表一編號2所示金融帳戶之提款卡後，

01

	本、與本案詐欺集團對話紀錄翻拍照片、附表二所示金融帳戶交易明細表、監視器錄影翻拍照片、陳傳榮香個人基本資料查詢各1份	經被告於附表二所示時間、地點提領附表二所示金額之事實。
--	--	-----------------------------

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

二、核被告尤柏翔所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢及同法第21條第1項第2、5款冒用政府機關名義及以詐術無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就告訴人陳明禮部分犯行係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢及冒用政府機關名義及以詐術無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。被告就告訴人曾石燕及其餘不詳金融帳戶申登人部分犯行係以一行為觸犯數個冒用政府機關名義及以詐術無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之一次冒用政府機關名義及以詐術無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪嫌處斷。又被告前後提領同一告訴人陳明禮款項之行為，係基於單一之決意，並於密切接近之時地實施，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續行為，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，而為包括之一罪。另被告對告訴人陳明禮、曾石燕二人所為犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。

三、扣案手機1支為供被告犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。扣案附表一金融帳戶提

01 款卡9張及扣案現金10萬元，均為被告知犯罪所得，尚未合
02 法發還予被害人，請依刑法38條之1第1項前段規定，宣告沒
03 收。另被告其餘未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1
04 項本文規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執
05 行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。扣案15萬元現
06 金，為被告依本案詐欺集團上游指示提領之款項，業據被告
07 於警詢及偵查中陳述明確，故應為取自其他違法行為所得，
08 請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定宣告沒收。

09 四、本件被告犯加重詐欺及以詐術收集他人金融帳戶等罪嫌，提
10 領詐騙金額10萬元，造成告訴人等受有財產損害，對告訴人
11 等之生活及身心狀況造成影響，且被告迄未與告訴人等和
12 解，建請量處有期徒刑2年以上之刑。

13 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

14 此 致

15 臺灣臺北地方法院

16 中 華 民 國 115 年 1 月 13 日
17 檢 察 官 吳子新

18 本件正本證明與原本無異

19 中 華 民 國 115 年 1 月 21 日
20 書 記 官 陳瑞和

21 附錄本案所犯法條全文

22 刑法第339條之4

23 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
24 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

25 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

26 二、三人以上共同犯之。

27 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
28 對公眾散布而犯之。

29 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
30 電磁紀錄之方法犯之。

31 前項之未遂犯罰之。

01 洗錢防制法第19條、第21條

02 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
03 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
04 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
05 萬元以下罰金。

06 前項之未遂犯罰之。

07 洗錢防制法第21條

08 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
09 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
10 形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬
11 元以下罰金：

12 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

13 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
14 對公眾散布而犯之。

15 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
16 電磁紀錄之方法犯之。

17 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

18 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
19 犯之。

20 前項之未遂犯罰之。

21 組織犯罪防制條例第3條

22 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
23 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
24 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
25 微者，得減輕或免除其刑。

26 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
27 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
28 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：

29 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

30 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

31 三、購買商品或支付勞務報酬。

01 四、履行債務或接受債務協商之內容。

02 前項犯罪組織，不以現存者為必要。

03 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：

04 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

05 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
06 務員解散命令三次以上而不解散。

07 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

08 附表一

09

編號	金融帳戶帳號	被害人	收集時間、方式
1	中華郵政帳號00000 0000000000號	曾石燕	於114年9月25日8 時許以假檢警方式 收集帳戶。
2	中華郵政帳號00000 0000000000號	陳明禮(申登人 為其妻陳傳榮 香)	於114年4月8日以 假檢警方式收集帳 戶。
3	新光銀行帳號00000 0000000000號	不詳	不詳
4	第一銀行帳號00000 000000號	曾石燕	於114年9月25日8 時許以假檢警方式 收集帳戶。
5	新竹國際商業銀行 帳號0000000000000 0號	不詳	不詳
6	上海銀行帳號00000 0000000000號	曾石燕	於114年9月25日8 時許以假檢警方式 收集帳戶。
7	國泰世華銀行帳號0 00000000000號(卡	不詳	不詳

(續上頁)

01

	號 000000000000000000 0)		
8	國泰世華銀行帳號0 000000000000號	曾石燕	於114年9月25日8 時許以假檢警方式 收集帳戶。
9	國泰世華銀行帳號0 0000000000000000號	不詳	不詳

02

附表二

03

編號	被害人	提領時間	提領地點	金融帳戶	金額(新臺幣)
1	陳明禮	114年10月4 日15時25分 許	臺北市○○區 ○○○路00號 (臺北○○郵 局)	中華郵政帳號00 000000000000號 (附表一編號2)	5萬元
		114年10月4 日15時26分 許			5萬元